

- **(업무상저작물)** ①제0유형을 적용하되, ②제3자 저작물(+초상) 포함* 등 부득이한 경우 권리자 동의(붙임 동의서 양식)를 거쳐 제1~4유형 + AI유형 적용
- **(제3자 저작물)** 권리자 동의를 거쳐 제1~4유형 + AI유형 적용
- **(만료 저작물)** 제0유형 적용

공공저작물 구분		권장 유형		적용 방법		적용 대상(예시)	
업무상 저작물	○ <u>직원이 업무상 작성하여 기관 명의로 공표되는 저작물</u>	원칙	제0유형	제0유형 일괄 적용		○ 직원이 작성한 내용으로만 구성된 정책보고서, 보도 자료, 정책·제도·사업 관련 자료, 보고서, 기관 SNS 게시물, FAQ, 공고, 서식 등 ○ 직원이 촬영한 사진(초상 등 포함 시 권리자 동의필요), 직원이 제작한 이미지, 영상 등	
	※ 저작권자(+초상권자)가 동의한 유형 부착	제3자 저작물(+초상) 포함* 등 부득이한 경우	제1~4유형 + AI유형	① (공공누리 유형 적용에 대한) 권리자 동의 확보 ② 1~4유형+AI유형 전환		○ 제3자 저작물(초상)이 첨부된 보도자료, 외부업체 제작 이미지(글꼴) 등이 포함된 보고서, 기관 SNS 게시물 등	
제3자 저작물	○ 국가·지자체·공공기관이 <u>계약에 의해 저작재산권의 일부 또는 전부를 보유한 저작물</u>	제1~4유형 + AI유형		기존 저작물	① 권리자 동의 확보 ② 1~4유형+AI유형 전환	○ 용역계약을 통해 발간한 연구 보고서, 책자, 포스터, 카드 뉴스, 이미지, 영상 등 용역 계약 산출물 등	
	신규 저작물			① 계약 단계부터 권리자 사전동의 확보 ② 1~4유형+AI유형 적용	○ 공모전 수상작, 외부 집필진이 작성한 보고서, 간행물, 이슈 리포트 등		
※ 저작권자(+초상권자)가 동의한 유형 부착							

공공저작물 구분	권장 유형	적용 방법	적용 대상(예시)
만료 저작물 (저작권 보호기간 만료)	○ 저작자 사후 70년, 공표 후 70년 경과된 저작물	제0유형	○ 사진 - '76.12월말 이전 공표 ○ 무명·업무상저작물 - '62.12월말 이전 공표

* **(제3자 저작물(+초상) 포함)** 업무상저작물 내에 '제3자 권리 포함 저작물'(그림, 사진 등) 또는 '제3자 초상'이 포함(첨부)된 경우

< 공공누리 적용 제외 대상 (공공저작물 저작권 관리 및 이용 지침 제11조 제2항) >

1. 국가안전보장에 관련되는 정보를 포함하는 경우
2. 개인의 사생활 또는 사업상 비밀에 해당하는 경우
3. 다른 법률에 따라 공개가 제한되는 정보를 포함하는 경우
4. 저작권법 제112조에 따른 한국저작권위원회에 등록된 저작물로서 「국유재산법」에 따른 국유재산 또는 「공유재산 및 물품 관리법」에 따른 공유재산으로 관리되는 경우
5. 저작재산권의 일부를 가지고 있는 제3자가 공공누리 적용에 동의하지 않는 경우

○ **(질문) 공공누리 제0유형이란 무엇인가요?**

- (답변) 공공누리 제0유형은 어떠한 조건없이 자유롭게 이용할 수 있는 공공저작물에 부착되는 공공누리 유형입니다. 이용자는 공공누리 제0유형이 부착된 공공저작물을 출처명시 없이 상업적으로도, 변경하여도 사용할 수 있습니다.

○ **(질문) 공공누리 AI유형이란 무엇인가요?**

- (답변) 공공누리 AI유형은 인공지능(AI) 학습용 목적에 한정하여 조건없이 자유롭게 이용할 수 있는 공공저작물에 부착되는 공공누리 유형입니다. AI유형은 공공누리 제1~4유형과 병행하여 부착하며, 이용자는 공공저작물을 AI 학습 목적으로 이용할 때는 자유이용, 그 외 목적으로 이용할 때는 기존 유형 조건을 준수하여 이용하여야 합니다.

* (예시) 공공누리 제4유형+AI유형 부착 공공저작물

- AI 학습 목적 이용: 자유이용
- 그 외 이용: 공공누리 제4유형 조건 준수(출처명시, 상업적 이용 금지, 변경 금지)

○ **(질문) 공공누리 제0유형과 AI 유형의 차이는 무엇인가요?**

- (답변) 공공누리 제0유형은 이용목적과 관계없이 자유롭게 이용할 수 있지만 AI유형은 AI학습 목적에 한정하여 자유롭게 이용할 수 있습니다.

○ **(질문) 공공누리 제0유형과 AI유형은 함께 부착할 수 없나요?**

- (답변) 제0유형은 그 자체로 AI 학습에도 자유롭게 이용할 수 있으므로 AI유형을 함께 부착할 필요가 없습니다. 즉, AI유형은 제1~4유형에만 병행하여 부착될 수 있습니다.

○ **(질문) 공공저작물에 공공누리 AI유형만 붙일 수는 없나요?**

- (답변) 개방기관과 이용자의 혼란을 방지하기 위해 AI유형은 공공누리 제1~4유형과 함께 부착하도록 안내하고 있습니다.

○ **(질문) 공공누리 만료 표시는 없어진 건가요?**

- (답변) 네, 공공누리 제0유형 신설에 따라 기존 만료 공공저작물 표시는 폐지되며, 공공기관등은 공고일('26.1.28) 이전 만료 공공저작물 표시가 부착된 저작물에 대하여 공공누리 제0유형으로 표시를 전환하여야 합니다.

○ (질문) 공공누리 제0유형이 부착된 저작물은 저작권이 소멸된 것인가요?

- (답변) 아닙니다. 공공누리 제0유형은 저작권 보호기간이 만료된 저작물뿐만 아니라, 업무상저작물처럼 기관이 저작권을 보유하고 있으나 이용자의 편의를 위해 출처 명시 의무없이 자유롭게 이용할 수 있도록 개방한 저작물이 포함됩니다. 즉, 공공누리 제0유형의 공공저작물도 저작권이 소멸된 것이 아니므로 이용자는 저작인격권을 존중하는 범위에서 이용하여야 합니다.

<저작인격권을 침해할 수 있는 변경 이용의 예시>

- ① 예술적 가치를 표현하기 위해 창작된 저작물을 외설적 광고에 이용하여 원저작자의 명예를 훼손하는 경우, ② 연구보고서의 연구성이나 통계수치 등을 수정하여 제3자로 하여금 착오를 불러일으킬 수 있는 경우, ③ 일부를 잘라 이용한 사진저작물이 원저작자가 표현하고자 하는 내용과 현저한 차이를 가져오는 경우 등

○ (질문) 기존 공공저작물에 공공누리 제0유형이나 SI유형을 부착하려면 어떻게 해야 하나요?

- (답변) 기관이 저작권을 전부 보유한 업무상저작물과 저작권 보호기간이 만료된 저작물에는 공공누리 제0유형을 부착합니다. 기관이 계약에 따라 저작재산권을 전부 또는 일부 보유한 공공저작물은 권리자의 동의를 전제로 공공누리 '제0유형'이나 '제1~4유형 + SI유형(권장)'을 부착할 수 있습니다.

*활용 서식: [붙임]「공공저작물 자유이용허락 동의서」

○ (질문) 앞으로 생성될 공공저작물에는 신유형을 어떻게 부착할 수 있나요?

- (답변) 직원이 업무상 작성하여 기관에 저작권이 원시적으로 귀속되는 업무상저작물에는 제0유형을 부착하며, 용역사업 산출물과 같이 계약에 의해 저작재산권을 보유하게 되는 경우에는 ①저작재산권을 전부 양도를 받은 후 '제0유형' 또는 '제1유형 + SI유형(권장)' 부착, ② 저작재산권을 일부 양도받은 후 「공공저작물 자유이용허락 동의서」를 통해 동의를 받아 '제0유형' 또는 '제1~4유형 + SI유형(권장)'을 부착할 수 있습니다.

○ (질문) 기관이 보유한 저작물 중 어떤 것을 제0유형으로 개방하는 것이 좋은가요?

- (답변) 저작권법 제24조의2 제1항의 국가·지방자치단체의 업무상저작물에는 제0유형을 부착하여야 합니다. 직원이 작성한 보도자료, 보고서와 같이 기관이 저작권을 원시적으로 전부 보유한 업무상저작물 중 민간의 활용도가 높은 저작물을 우선적으로 검토하시기 바랍니다.

○ (질문) 기관이 저작재산권을 일부만 보유한 저작물에는 어떻게 신유형을 부착할 수 있나요?

- (답변) 기관이 저작재산권을 일부만 보유한 저작물에는 「공공저작물 자유이용허락 동의서」를 활용하여 권리자의 동의를 받아 공공누리 '제0유형' 또는 '제1~4유형 + SI유형(권장)'을 부착할 수 있습니다.

○ **(질문) 인공지능(AI) 학습용데이터란 무엇을 의미하나요?**

- (답변) 인공지능(AI) 학습용데이터란 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 제2조 제12호에 따라 인공지능의 개발·활용 등에 사용되는 데이터를 의미합니다.

○ **(질문) AI유형은 AI 학습 목적이기만 하면 제한없이 자유롭게 이용할 수 있나요?**

- (답변) 아닙니다. 이용자는 ①공공저작물과 동일하거나 실질적으로 유사한 산출물이 생성되지 않도록 기술적 조치 등을 해야하며, ②산출물이 검색증강생성(RAG) 등의 방식으로 공공저작물을 인용하는 경우 출처명시를 위한 기술적 조치 등을 해야 합니다. 또한, ③공공저작물을 학습한 인공지능 모델의 상업적 이용은 가능하나, 공공저작물을 이용해 제작한 인공지능 학습용 데이터의 재판매는 금지됩니다.

○ **(질문) AI유형이 부착된 공공저작물을 AI 학습용 데이터로 가공한 파일을 판매할 수 있나요?**

- (답변) 공공저작물을 이용하여 제작한 AI 학습용 데이터셋 자체를 재판매하거나 제3자에게 유상 제공하는 것은 허용되지 않습니다. 다만, 해당 데이터를 활용하여 개발한 인공지능 모델이나 서비스의 제공·판매는 가능합니다.

○ **(질문) 공공누리 제1유형과 AI유형이 함께 붙어있는데, 어떻게 이용해야 하나요?**

- (답변) 인공지능 개발·활용 등에 사용하는 경우라면 출처명시 없이 자유롭게 사용할 수 있지만 그 외의 경우에는 제1유형 이용조건에 따라 출처를 명시하고 사용할 수 있습니다.